

Hinweis / Notice

Akte: insolvenzanfechtung-inkongruente-deckung-zwangsvollstreckung-fuerth

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

2025-11-10_ratenzahlungsbitte_frankenletter.emleml/2025-11-10_ratenzahlungsbitte_frankenletter.eml

Von	Ilona Sedlmeir <buchhaltung@frankenletter-druck.de>
An	Kerstin Ebner <buchhaltung@karow-verpackungswerk.de>
Kopie	Dieter Pflugbeil <d.pflugbeil@frankenletter-druck.de>
Datum	Mon, 10 Nov 2025 10:23:51 +0100
Betreff	Kundenkonto 40217 - Bitte um Ratenzahlungsvereinbarung

Sehr geehrte Frau Ebner,

im Nachgang zum Telefonat zwischen Herrn Wittich und Herrn Pflugbeil vom 06.11.2025 bitten wir für den offenen Saldo von 58.900,00 EUR um eine Ratenzahlungsvereinbarung: zwölf gleiche Monatsraten zu je 4.908,33 EUR, beginnend zum 15.12.2025, bei Verzicht auf weitere Mahnkosten.

Zum Hintergrund dürfen wir offen sagen: Wir stecken seit dem Frühjahr in einem Liquiditätsengpass, weil zwei Grosskunden weggebrochen sind und die Papierpreise uns die Marge genommen haben. Wir haben derzeit mehrere Lieferanten, die wir nur nach und nach bedienen können. Der Katalogauftrag der Landeskirche steht aber unmittelbar vor der Beauftragung; damit können wir ab dem Frühjahr 2026 wieder vollständig und pünktlich zahlen.

Wir bitten herzlich, uns diese Brücke zu bauen. Eine Eskalation hilft am Ende keinem von uns.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Sedlmeir

Finanzbuchhaltung

Frankenletter Druck- und Medien GmbH, Waldstrasse 41, 90763 Fuerth

2025-11-14_karow_ablehnung_raten.emleml/2025-11-14_karow_ablehnung_raten.eml

Von	Kerstin Ebner <buchhaltung@karow-verpackungswerk.de>
An	Ilona Sedlmeir <buchhaltung@frankenletter-druck.de>
Kopie	Herbert Karow <h.karow@karow-verpackungswerk.de>
Datum	Fri, 14 Nov 2025 14:47:12 +0100
Betreff	AW: Kundenkonto 40217 - Bitte um Ratenzahlungsvereinbarung

Sehr geehrte Frau Sedlmeir,

vielen Dank für Ihre offenen Worte. Eine Streckung auf zwölf Monatsraten können wir leider nicht darstellen. Unsere Warenkreditversicherung hat das Limit für Ihr Haus bereits Ende Oktober deutlich reduziert; bei einer Ratenvereinbarung dieser Laenge würde die Deckung vollständig entfallen. Das können wir gegenüber unserem eigenen Haus nicht verantworten.

Wir können Ihnen entgegenkommen, indem wir bei vollstaendigem Ausgleich bis zum 05.12.2025 auf die Verzugszinsen ab dem 01.11.2025 verzichten. Anderenfalls müssen wir die Angelegenheit ohne weitere Ankündigung unserer Rechtsanwältin zur gerichtlichen Geltendmachung übergeben. Das ist ausdrücklich keine Drohung, sondern schlicht der Lauf der Dinge, den uns die Versicherung vorgibt.

Es tut mir persönlich leid, dass wir nach so vielen Jahren guter Zusammenarbeit an diesem Punkt stehen.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Ebner

Finanzbuchhaltung

Karow Verpackungswerk GmbH, Noerdliche Ringstrasse 27, 91126 Schwabach

2026-02-19_ebner_intern_bericht_vollstreckung.emleml/2026-02-19_ebner_intern_bericht_vollstreckung.eml

Von	Kerstin Ebner <buchhaltung@karow-verpackungswerk.de>
An	Herbert Karow <h.karow@karow-verpackungswerk.de>
Kopie	Vertrieb - Wittich <wittich@karow-verpackungswerk.de>
Datum	Thu, 19 Feb 2026 08:52:36 +0100
Betreff	Konto 40217 Frankenletter - Stand nach dem GV-Termin gestern

Guten Morgen Herr Karow,

kurzer Zwischenstand zu Frankenletter (DR II 96/26, Obergerichtsvollzieher Heckel):

Der GV war gestern vormittag in der Waldstraße. Herr Pflugbeil hat an der Warenrampe 9.750 EUR in bar gezahlt, Quittung liegt mir im Original vor, ich buche das heute auf das Konto 40217. Damit sind aus dem Vollstreckungsbescheid noch rund 49.150 EUR Hauptforderung offen, dazu Zinsen und die Kosten, die genaue Aufstellung mache ich bis Freitag fertig.

Das Büro von Herrn Heckel hat am Telefon gesagt, mehr sei gestern nicht zu holen gewesen, in der Kasse lag fast nichts und die nächste Lohnzahlung stehe wohl auch an. Er hat für nächste Woche einen weiteren Termin angekündigt und will dann die Kasse pfänden, wenn wieder was drin ist. Laut Herrn Wittich, der zufällig wegen der Palettenrückgabe vor Ort war, lief nur eine von drei Maschinen und das Papierlager war ziemlich leer. Der große Kirchenauftrag, von dem Herr Pflugbeil im November erzählt hat, ist wohl immer noch nicht unterschrieben, sagt er jedenfalls.

Ich würde beim eingeschlagenen Weg bleiben und den GV weitermachen lassen, solange bei denen noch Geld reinkommt. Die Warenkreditversicherung hab ich über die Teilzahlung informiert, die wollten den Stand bis Monatsende gemeldet haben.

Viele Grüße

Kerstin Ebner

Finanzbuchhaltung / Debitorenmanagement

Karow Verpackungswerk GmbH, Schwabach

2026-03-03_pflugbeil_intern_freigabe_gv_zahlung.emleml/2026-03-03_pflugbeil_intern_freigabe_gv_zahlung.eml

Von	Dieter Pflugbeil <d.pflugbeil@frankenletter-druck.de>
An	Ilona Sedlmeir <buchhaltung@frankenletter-druck.de>
Datum	Tue, 03 Mar 2026 08:14:02 +0100
Betreff	Überweisung GV Heckel - heute noch raus

Frau Sedlmeir,

aus dem Abschlag der Katalogsache sind gestern 21.500 Euro eingegangen.
Bitte ueberweisen Sie davon heute noch 20.000 Euro an das Dienstkonto von
GV Heckel, Verwendungszweck wie in seinem Schreiben vom 02.03. angegeben,
mit dem Zusatz "Teilzahlung freiwillig zur Abwendung der Vollstreckung,
Rest folgt nach Auftragseingang".

Wenn wir das nicht machen, steht er am 11.03. wieder auf dem Hof und
pfaendet die Transporter. Dann können wir die Auslieferung für die
Landeskirchen-Bemusterung vergessen und die ganze Sache platzt. Die
anderen Lieferanten müssen diese Woche leider warten, auch die Papeterie
Rosenlehner, ich weiß.

D. Pflugbeil

2026-11-05_ladung_zeuge_karow.eml

eml/2026-11-05_ladung_zeuge_karow.eml

Von	"Geschäftsstelle 4. Zivilkammer" <zivilkammer4.geschaeftsstelle@lg-nuernberg-fuerth.bayern.de>
An	"Dr. Sabine Ottmann" <ottmann@kanzlei-ottmann-nbg.de>
Datum	Thu, 05 Nov 2026 09:14:00 +0100
Betreff	4 O 812/26 - Ladung des Zeugen Herbert Karow

Sehr geehrte Frau Rechtsanwaeltin Dr. Ottmann,

in obiger Sache wird Termin zur Vernehmung des Zeugen Herbert Karow
auf den 18.02.2027, 10:00 Uhr, Sitzungssaal 214, bestimmt.

Wir bitten um Sicherstellung des persoenlichen Erscheinens des Zeugen.

Mit freundlichen Gruessen

Geschaeftsstelle 4. Zivilkammer

2027-07-12_urteilszustellung_wehrfritz.eml

eml/2027-07-12_urteilszustellung_wehrfritz.eml

Von	"Geschäftsstelle 4. Zivilkammer" <zivilkammer4.geschaeftsstelle@lg-nuernberg-fuerth.bayern.de>
An	"Dr. Cornelius Wehrfritz" <wehrfritz@insolvenz-nuernberg.de>
Datum	Mon, 12 Jul 2027 11:02:00 +0200
Betreff	4 O 812/26 - Zustellung des Urteils vom 09.07.2027

Sehr geehrter Herr Dr. Wehrfritz,

anbei erhalten Sie das Urteil der Kammer vom 09.07.2027 zur weiteren Verwendung.

Die Rechtsmittelfrist laeuft mit Zustellung an beide Parteien.

Mit freundlichen Gruessen

Geschäftsstelle 4. Zivilkammer

2027-09-15_zahlungsbestaetigung_karow.eml

eml/2027-09-15_zahlungsbestaetigung_karow.eml

Von	Buchhaltung Karow Verpackungswerk GmbH <buchhaltung@karow-verpackung.de>
An	"Dr. Cornelius Wehrfritz" <wehrfritz@insolvenz-nuernberg.de>
Datum	Wed, 15 Sep 2027 14:47:00 +0200
Betreff	Az. 4 O 812/26 - Zahlung erfolgt

Sehr geehrter Herr Dr. Wehrfritz,

wir bestaetigen die heutige Ueberweisung von 44.930,45 EUR (Hauptforderung nebst Zinsen)
auf das von Ihnen benannte Massekonto gemaess Urteil des LG Nuernberg-Fuerth vom 09.07.2027.

Mit freundlichen Gruessen

Buchhaltung Karow Verpackungswerk GmbH

11_bwa_reihe_2025_2026.csv

Monat	Umsatzerloese_EUR	Materialaufwand_EUR	Personalaufwand_EUR	Raumkosten _Leasing_EUR	Sonstige_Kosten_EUR	Abschreibungen_EUR	Betriebsergebnis_EUR
2025-01	412000	198000	146000	38000	31000	22000	-23000
2025-02	371000	184000	146000	38000	29000	22000	-48000
2025-03	355000	176000	144000	38000	28000	22000	-53000
2025-04	348000	171000	144000	38000	27000	22000	-54000
2025-05	362000	178000	144000	38000	27000	22000	-47000
2025-06	331000	164000	142000	38000	26000	22000	-61000
2025-07	318000	159000	142000	38000	26000	22000	-69000
2025-08	305000	152000	140000	38000	25000	22000	-72000
2025-09	322000	158000	140000	38000	25000	22000	-61000
2025-10	298000	149000	138000	38000	24000	22000	-73000
2025-11	287000	143000	138000	38000	24000	22000	-78000
2025-12	301000	150000	138000	38000	25000	22000	-72000
2026-01	264000	132000	136000	38000	23000	22000	-87000
2026-02	241000	121000	136000	38000	23000	22000	-99000

12_bankspiegel_liquiditaet_2025_2026.csv

Stichtag

01.01.2025

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

21400

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

60000

Verfuegbar_gesamt_EUR

81400

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

88000

Unterdeckung_EUR

6600

Luecke_Prozent

7.5

Anmerkung

Linie Sparkasse 180000 zu 120000 valuiert

Stichtag

01.02.2025

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

9800

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

45000

Verfuegbar_gesamt_EUR

54800

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

96500

Unterdeckung_EUR

41700

Luecke_Prozent

43.2

Anmerkung

Papierlieferant Skonto gestrichen

Stichtag

08.02.2025

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

6200

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

40000

Verfuegbar_gesamt_EUR

46200

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

99800

Unterdeckung_EUR

53600

Luecke_Prozent

53.7

Stichtag

15.02.2025

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

11400

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

35000

Verfuegbar_gesamt_EUR

46400

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

104200

Unterdeckung_EUR

57800

Luecke_Prozent

55.5

Anmerkung

Linie um 10000 gekuerzt

Stichtag

22.02.2025

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

4900

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

35000

Verfuegbar_gesamt_EUR

39900

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

108900

Unterdeckung_EUR

69000

Luecke_Prozent

63.4

Stichtag

01.03.2025

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

7300

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

30000

Verfuegbar_gesamt_EUR

37300

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

112400

Unterdeckung_EUR

75100

Luecke_Prozent

66.8

Anmerkung

Luecke seit 01.02. durchgehend ueber 10 Prozent

Stichtag

01.04.2025

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

12100

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

30000

Verfuegbar_gesamt_EUR

42100

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

118600

Unterdeckung_EUR

76500

Luecke_Prozent

64.5

Stichtag

01.05.2025

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

8600

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

25000

Verfuegbar_gesamt_EUR

33600

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

121300

Unterdeckung_EUR

87700

Luecke_Prozent

72.3

Stichtag

01.06.2025

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

10200

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

25000

Verfuegbar_gesamt_EUR

35200

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

127900

Unterdeckung_EUR

92700

Luecke_Prozent

72.5

Stichtag

01.07.2025

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

6800

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

20000

Verfuegbar_gesamt_EUR

26800

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

134500

Unterdeckung_EUR

107700

Luecke_Prozent

80.1

Stichtag

01.08.2025

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

9100

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

20000

Verfuegbar_gesamt_EUR

29100

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

141200

Unterdeckung_EUR

112100

Luecke_Prozent

79.4

Stichtag

01.09.2025

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

5400

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

15000

Verfuegbar_gesamt_EUR

20400

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

149800

Unterdeckung_EUR

129400

Luecke_Prozent

86.4

Anmerkung

Ruecklastschrift Karow 05.09.

Stichtag

01.10.2025

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

7800

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

15000

Verfuegbar_gesamt_EUR

22800

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

158300

Unterdeckung_EUR

135500

Luecke_Prozent

85.6

Stichtag

01.11.2025

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

4200

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

10000

Verfuegbar_gesamt_EUR

14200

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

171600

Unterdeckung_EUR

157400

Luecke_Prozent

91.7

Anmerkung

Ratenbitte an Karow 10.11.

Stichtag

01.12.2025

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

6900

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

10000

Verfuegbar_gesamt_EUR

16900

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

183400

Unterdeckung_EUR

166500

Luecke_Prozent

90.8

Stichtag

01.01.2026

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

3600

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

5000

Verfuegbar_gesamt_EUR

8600

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

196800

Unterdeckung_EUR

188200

Luecke_Prozent

95.6

Anmerkung

Mahnbescheid zugestellt 18.12.

Stichtag

01.02.2026

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

5100

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

5000

Verfuegbar_gesamt_EUR

10100

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

214700

Unterdeckung_EUR

204600

Luecke_Prozent

95.3

Stichtag

01.03.2026

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

2800

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

0

Verfuegbar_gesamt_EUR

2800

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

241900

Unterdeckung_EUR

239100

Luecke_Prozent

98.8

Anmerkung

Linie gekuendigt 27.02.

Stichtag

05.03.2026

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

2350

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

0

Verfuegbar_gesamt_EUR

2350

Faellige_Vverbindlichkeiten_EUR

243700

Unterdeckung_EUR

241350

Luecke_Prozent

99.0

Anmerkung

Eingang Abschlag Katalogkunde 21500 am 03.03. und Ueberweisung GV 20000 am 04.03.

Stichtag

11.03.2026

Guthaben_Geschaeftskonto_EUR

1450

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

0

Verfuegbar_gesamt_EUR

1450

Faellige_Vverbindlichkeiten_EUR

249300

Unterdeckung_EUR

247850

Luecke_Prozent

99.4

Anmerkung

Antragsvortrag

Datum	Ereignis
2026-02-18	Barzahlung 9.750 EUR an der Warenrampe
2026-02-25	Kassenpfaendung 12.000 EUR
2026-03-04	Ueberweisung 20.000 EUR zur Abwendung der Vollstreckung
2026-03-12	Eigenantrag der Schuldnerin
2026-06-01	Eroeffnungsbeschluss AG Fuerth
2026-06-22	Anfechtungsschreiben des Verwalters
2026-07-01	Erwiderung Ra. Ottmann
2026-09-14	Klageschrift eingereicht
2026-10-26	Klageerwiderung
2026-11-16	Replik
2026-12-07	Duplik
2026-12-21	Beweisbeschluss
2027-02-18	Zeugenvernehmung Karow
2027-04-30	Sachverstaendigengutachten Fessenmayer
2027-07-09	Urteil LG Nuernberg-Fuerth
2027-08-12	Rechtskraft
2027-09-15	Zahlungseingang 44.930,45 EUR
2027-09-20	Schlussvermerk

Tabellenblatt: Rueckgewaehr

Berechnung des Rueckgewaehranspruchs - Karow Verpackungswerk GmbH		
Position	Betrag EUR	Bemerkung
Barzahlung Warenrampe 18.02.2026	9750	§ 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO
Kassenpfaendung 25.02.2026	12000	§ 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO, § 88 InsO
Ueberweisung 04.03.2026	20000	Druckzahlung, § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO
Summe Hauptforderung	41750	
Zinsen 5 %-Punkte ueber Basiszins seit 15.09.2026	3180.45	bis 15.09.2027
Gesamtbetrag Zahlungseingang	44930.45	vollstaendig beglichen am 15.09.2027

Warenrampe Frankenletter Druck- und Medien GmbH

Waldstrasse 41, 90763 Fuerth

Ort der Barzahlung vom 18.02.2026

Aufnahme im Rahmen der Vollstreckungsmassnahme
durch Obergerichtsvollzieher Martin Heckel

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: warenrampe_frankenletter_fuerth.jpg

Handakte des Insolvenzverwalters — Mandats- und Verfahrensübersicht

Rechtsanwalt Dr. Cornelius Wehrfritz, Insolvenzverwalter

Fürther Straße 112, 90429 Nürnberg

Az. der Handakte: 214/26 W — Frankenletter / Anfechtung Karow

Nürnberg, 08.06.2026

1 Verfahren

Insolvenzverfahren über das Vermögen der Frankenletter Druck- und Medien GmbH, Waldstraße 41, 90763 Fürth, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter HRB 21447. Eigenantrag vom 12.03.2026, eingegangen beim Amtsgericht Fürth — Insolvenzgericht — am selben Tag. Eröffnung des Verfahrens durch Beschluss vom 01.06.2026, Az. IN 145/26. Der Unterzeichner ist zum Insolvenzverwalter bestellt.

2 Gegenstand dieser Teilakte

Geprüft wird die Anfechtbarkeit von drei Vermögensabflüssen an die Karow Verpackungswerk GmbH, Schwabach, in Höhe von zusammen 41.750,00 EUR. Sämtliche Abflüsse stehen im Zusammenhang mit der Zwangsvollstreckung aus dem Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Coburg vom 19.01.2026 (Az. 26-0483321-0-4):

Erstens eine Barzahlung von 9.750,00 EUR an den Obergerichtsvollzieher Heckel am 18.02.2026 anlässlich eines Vollstreckungsversuchs an der Warenrampe der Schuldnerin. Zweitens die Pfändung und Wegnahme von Bargeld aus der Betriebskasse in Höhe von 12.000,00 EUR am 25.02.2026. Drittens eine Überweisung von 20.000,00 EUR vom Geschäftskonto der Schuldnerin am 04.03.2026, ausgeführt nach schriftlicher Ankündigung weiterer Vollstreckungsmaßnahmen durch den Gerichtsvollzieher und im Verwendungszweck als Zahlung „zur Abwendung der Vollstreckung“ bezeichnet.

3 Unterlagen dieser Teilakte

In der Teilakte liegen vor: der Handelsregistrauszug der Schuldnerin, das Mahnkonvolut der Gläubigerin (drei Mahnschreiben September bis November 2025), der Vollstreckungsbescheid, die beiden Protokolle des Gerichtsvollziehers, dessen Zahlungsaufforderung vom 02.03.2026, die Zahlungsbelege, der Eigenantrag, der Eröffnungsbeschluss, die aus der Buchhaltung der Schuldnerin gesicherte BWA-Reihe Januar 2025 bis Februar 2026 nebst Bankspiegel, meine Fristenberechnung, mein Anfechtungsschreiben vom 22.06.2026 sowie die Erwiderung der Gegenseite vom 01.07.2026 mit Anlage.

Die elektronische Korrespondenz der Buchhaltung der Schuldnerin mit der Gläubigerin (Ratenzahlungsbitte vom 10.11.2025 und Antwort vom 14.11.2025) wurde aus dem gesicherten Mailpostfach der Schuldnerin exportiert und liegt der Akte als E-Mail-Dateien bei.

4 Offene Punkte

Zu klären ist, auf welchen Zeitpunkt die einzelnen Rechtshandlungen im Sinne des § 140 InsO vorgenommen wurden, wie sich die Monatsfrist des § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO nach § 139 InsO berechnet und wie die Verteidigung der Gegenseite zu bewerten ist, die sich im Kern auf fehlende Kenntnis von der Krise und auf die Freiwilligkeit der dritten Zahlung stützt. Ferner ist der tatsächliche Eintritt der Zahlungsunfähigkeit anhand der gesicherten Finanzunterlagen zu bestimmen; die Angabe im Eigenantrag, die Zahlungsunfähigkeit sei erst Anfang März 2026 eingetreten, erscheint nach erster Durchsicht des Bankspiegels nicht belastbar.

Dr. Wehrfritz

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Amtsgericht Fürth — Handelsregister Abteilung B

Ausdruck aus dem Handelsregister

Abruf vom 05.06.2026, 09:41 Uhr

Nummer der Firma: HRB 21447

1 Firma

Frankenletter Druck- und Medien GmbH

2 Sitz, Geschäftsanschrift

Fürth. Geschäftsanschrift: Waldstraße 41, 90763 Fürth.

3 Gegenstand des Unternehmens

Betrieb einer Druckerei, insbesondere Offset- und Digitaldruck, Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen, Herstellung und Vertrieb von Geschäftsdrucksachen, Katalogen, Broschüren und Verpackungsbeilagen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

4 Grund- oder Stammkapital

75.000,00 EUR

5 Vertretungsregelung, Geschäftsführer

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Geschäftsführer: Pflugbeil, Dieter, Fürth, geb. 03.11.1968; einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

6 Rechtsform, Satzung

Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.05.2003, zuletzt geändert durch Beschluss vom 21.09.2017.

7 Eintragungen

Spalte 6 a): Durch Beschluss des Amtsgerichts Fürth — Insolvenzgericht — vom 01.06.2026 (IN 145/26) ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Insolvenzverwalter: Rechtsanwalt Dr. Cornelius Wehrfritz, Nürnberg. Die Gesellschaft ist durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst.

Anlagenkonvolut: Mahnschreiben der Karow Verpackungswerk GmbH (September bis November 2025)

Aus der Kreditorenkorrespondenz der Schuldnerin gesichert; drei Schreiben in zeitlicher Reihenfolge.

1 Erste Mahnung vom 15.09.2025

Karow Verpackungswerk GmbH

Nördliche Ringstraße 27, 91126 Schwabach

Telefon 09122 884-0 — buchhaltung@karow-verpackungswerk.de

Kundennummer: 40217 — Unser Zeichen: FiBu/ke

Frankenletter Druck- und Medien GmbH

Herrn Geschäftsführer Dieter Pflugbeil

Waldstraße 41

90763 Fürth

Schwabach, 15.09.2025

Betreff: Zahlungserinnerung — Rechnungen RE-2025-7714 und RE-2025-7938

Sehr geehrter Herr Pflugbeil,

bei der Durchsicht unserer Konten haben wir festgestellt, dass die Rechnung RE-2025-7714 vom 28.07.2025 über 16.400,00 EUR (fällig am 27.08.2025) und die Rechnung RE-2025-7938 vom 25.08.2025 über 14.250,00 EUR (fällig am 24.09.2025, insoweit vorsorglich) noch offen sind. Sicher handelt es sich um ein Versehen. Wir bitten Sie, den überfälligen Betrag von 16.400,00 EUR innerhalb von zehn Tagen auf unser bekanntes Geschäftskonto zu überweisen und die zweite Rechnung bei Fälligkeit auszugleichen.

Sollte sich Ihre Zahlung mit diesem Schreiben überschneiden haben, betrachten Sie es bitte als gegenstandslos.

Mit freundlichen Grüßen

Karow Verpackungswerk GmbH

Kerstin Ebner, Finanzbuchhaltung

2 Zweite Mahnung vom 20.10.2025

Karow Verpackungswerk GmbH

Nördliche Ringstraße 27, 91126 Schwabach

Telefon 09122 884-0 — buchhaltung@karow-verpackungswerk.de

Kundennummer: 40217 — Unser Zeichen: FiBu/ke

Frankenletter Druck- und Medien GmbH

Herrn Geschäftsführer Dieter Pflugbeil

Waldstraße 41

90763 Fürth

Schwabach, 20.10.2025

Betreff: Zweite Mahnung — offene Rechnungen über 46.450,00 EUR; Rücklastschrift vom 05.09.2025

Sehr geehrter Herr Pflugbeil,

auf unsere Zahlungserinnerung vom 15.09.2025 haben wir keinen Zahlungseingang verzeichnet. Offen sind inzwischen die Rechnungen RE-2025-7714 (16.400,00 EUR), RE-2025-7938 (14.250,00 EUR) und RE-2025-8203 vom 22.09.2025 (15.800,00 EUR, fällig am 22.10.2025), zusammen 46.450,00 EUR.

Hinzu kommt, dass die von Ihnen erteilte Einzugsermächtigung ins Leere gegangen ist: Unsere Lastschrift vom 05.09.2025 über 16.400,00 EUR wurde von Ihrer Bank mangels Deckung zurückgegeben. Die Rücklastschriftkosten von 8,42 EUR stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung. Wir haben den Lastschrifteinzug für Ihr Kundenkonto bis auf Weiteres deaktiviert und Ihr Konto auf Vorkasse umgestellt.

Wir fordern Sie auf, den überfälligen Gesamtbetrag bis spätestens **03.11.2025** auszugleichen. Ab Fälligkeit berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sowie die Verzugs pauschale von 40,00 EUR je Rechnung.

Mit freundlichen Grüßen

Karow Verpackungswerk GmbH

Kerstin Ebner, Finanzbuchhaltung

3 Letzte Mahnung vom 24.11.2025

Karow Verpackungswerk GmbH

Nördliche Ringstraße 27, 91126 Schwabach

Telefon 09122 884-0 — Geschäftsleitung

Kundennummer: 40217 — Unser Zeichen: GL/hk

Frankenletter Druck- und Medien GmbH

Herrn Geschäftsführer Dieter Pflugbeil

Waldstraße 41

90763 Fürth

Schwabach, 24.11.2025

Betreff: Letzte Mahnung vor Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens — 58.900,00 EUR

Sehr geehrter Herr Pflugbeil,

trotz zweier Mahnungen und trotz Ihres Telefonats mit unserem Vertrieb vom 06.11.2025 ist auf Ihrem Kundenkonto kein Zahlungseingang zu verzeichnen. Offen sind nunmehr die Rechnungen RE-2025-7714 (16.400,00 EUR), RE-2025-7938 (14.250,00 EUR), RE-2025-8203 (15.800,00 EUR) und RE-2025-8464 vom 20.10.2025 (12.450,00 EUR, fällig am 19.11.2025), zusammen **58.900,00 EUR** nebst Verzugszinsen und Kosten.

Ihre mit E-Mail vom 10.11.2025 erbetene Ratenzahlung über zwölf Monatsraten haben wir mit E-Mail vom 14.11.2025 abgelehnt. Eine derart lange Streckung können wir gegenüber unserer eigenen Warenkreditversicherung nicht vertreten.

Wir setzen Ihnen hiermit eine letzte Frist zur vollständigen Zahlung bis zum **05.12.2025**. Nach fruchtlosem Fristablauf werden wir ohne weitere Ankündigung das gerichtliche Mahnverfahren einleiten und aus einem Titel die Zwangsvollstreckung betreiben. Die dadurch entstehenden weiteren Kosten gehen zu Ihren Lasten.

Mit freundlichen Grüßen

Karow Verpackungswerk GmbH

Herbert Karow, Geschäftsführer

Vollstreckungsbescheid

Amtsgericht Coburg — Zentrales Mahngericht —

Heiligkreuzstraße 22, 96450 Coburg

Geschäftsnummer: 26-0483321-0-4

Coburg, 19.01.2026

1 Parteien

Antragstellerin (Gläubigerin): Karow Verpackungswerk GmbH, Nördliche Ringstraße 27, 91126 Schwabach, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Herbert Karow, ebenda.

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Dr. Sabine Ottmann, Königstorgraben 5, 90402 Nürnberg.

Antragsgegnerin (Schuldnerin): Frankenletter Druck- und Medien GmbH, Waldstraße 41, 90763 Fürth, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Dieter Pflugbeil, ebenda.

2 Vollstreckungsbescheid

Auf Grund des Mahnbescheids des Amtsgerichts Coburg vom 15.12.2025, zugestellt am 18.12.2025, gegen den kein Widerspruch erhoben worden ist, hat die Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu zahlen:

2.1 Hauptforderung

Kaufpreis- und Werklohnforderungen aus Warenlieferungen gemäß Rechnungen RE-2025-7714 vom 28.07.2025, RE-2025-7938 vom 25.08.2025, RE-2025-8203 vom 22.09.2025 und RE-2025-8464 vom 20.10.2025: **58.900,00 EUR**.

2.2 Zinsen

Zinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 16.400,00 EUR seit dem 28.08.2025, aus 14.250,00 EUR seit dem 25.09.2025, aus 15.800,00 EUR seit dem 23.10.2025 und aus 12.450,00 EUR seit dem 20.11.2025.

2.3 Nebenforderungen und Kosten

Verzugspauschalen ($4 \times 40,00$ EUR): 160,00 EUR. Rücklastschriftkosten: 8,42 EUR. Kosten des Mahnverfahrens (Gerichtskosten): 366,00 EUR. Kosten der Antragstellerin für das Mahnverfahren (Rechtsanwaltsvergütung): 828,20 EUR.

3 Vollstreckbarkeit

Dieser Vollstreckungsbescheid ist vorläufig vollstreckbar. Er steht einem für vorläufig vollstreckbar erklärten Versäumnisurteil gleich.

4 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Vollstreckungsbescheid kann die Antragsgegnerin binnen einer Notfrist von zwei Wochen ab Zustellung Einspruch beim Amtsgericht Coburg einlegen. Der Einspruch hindert die Zwangsvollstreckung nur, wenn das Gericht sie einstweilen einstellt.

Ausgefertigt: Amtsgericht Coburg, Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Reindl

Zustellungsvermerk: Zugestellt an die Antragsgegnerin am 22.01.2026 (Postzustellungsurkunde).

Protokoll über einen Vollstreckungsversuch mit Teilzahlung

Obergerichtsvollzieher Martin Heckel

beim Amtsgericht Fürth — Gerichtsvollzieherbüro

Bäumenstraße 32, 90762 Fürth

Dienstregister-Nr.: DR II 96/26

Fürth, 18.02.2026

Vollstreckungssache: Karow Verpackungswerk GmbH, Schwabach (Gläubigerin, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Ottmann, Nürnberg) gegen Frankenletter Druck- und Medien GmbH, Waldstraße 41, 90763 Fürth (Schuldnerin)

Titel: Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Coburg vom 19.01.2026, Az. 26-0483321-0-4, zugestellt am 22.01.2026; vollstreckbare Ausfertigung liegt vor.

Forderung laut Forderungsaufstellung vom 09.02.2026: 58.900,00 EUR Hauptforderung nebst Zinsen, Nebenforderungen und Kosten, zusammen zum Stichtag 18.02.2026: 61.834,17 EUR.

1 Verlauf

Am heutigen Tag um 10:35 Uhr habe ich die Geschäftsräume der Schuldnerin in der Waldstraße 41, 90763 Fürth, aufgesucht, um die Zwangsvollstreckung wegen der oben bezeichneten Forderung durchzuführen. Angetroffen habe ich den Geschäftsführer Dieter Pflugbeil sowie die Buchhalterin Frau Ilona Sedlmeir.

Herr Pflugbeil erklärte, die Gesellschaft könne die Forderung derzeit nicht in einem Betrag begleichen; man erwarte einen größeren Auftragseingang. Auf meine Belehrung, dass ich andernfalls mit der Pfändung beweglicher Sachen beginnen werde, übergab Herr Pflugbeil an der Warenrampe des Betriebs einen Bargeldbetrag in Höhe von **9.750,00 EUR**, den Frau Sedlmeir zuvor aus Tageseinnahmen und einem Wechselgeldbestand zusammengestellt hatte. Der Betrag wurde von mir gezählt, vereinnahmt und quittiert (Quittungsblock Nr. 2026/0341).

2 Weitere Feststellungen

Eine Pfändung weiterer beweglicher Sachen habe ich am heutigen Tag zurückgestellt, da die wesentlichen Druckmaschinen nach Angabe des Geschäftsführers unter Eigentumsvorbehalt bzw. Sicherungseigentum von Leasinggebern stehen; entsprechende Verträge wurden mir auszugsweise vorgezeigt. Die Fortsetzung der Vollstreckung habe ich für die Kalenderwoche 9 angekündigt.

3 Verbleib des Betrags

Der vereinnahmte Betrag von 9.750,00 EUR wurde am 19.02.2026 abzüglich meiner Kosten an die Gläubigervertreterin ausgekehrt.

Heckel

Obergerichtsvollzieher

Pfändungsprotokoll (Bargeldpfändung)

Obergerichtsvollzieher Martin Heckel

beim Amtsgericht Fürth — Gerichtsvollzieherbüro

Bäumenstraße 32, 90762 Fürth

Dienstregister-Nr.: DR II 96/26

Fürth, 25.02.2026

Vollstreckungssache: Karow Verpackungswerk GmbH, Schwabach (Gläubigerin) gegen Frankenletter Druck- und Medien GmbH, Waldstraße 41, 90763 Fürth (Schuldnerin)

Titel: Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Coburg vom 19.01.2026, Az. 26-0483321-0-4

Restforderung zum Stichtag nach Verrechnung der Teilzahlung vom 18.02.2026: 52.147,89 EUR einschließlich Zinsen und Kosten.

1 Verlauf

Am heutigen Tag um 09:20 Uhr habe ich die Geschäftsräume der Schuldnerin erneut aufgesucht. Angetroffen habe ich die Buchhalterin Frau Ilona Sedlmeir; der Geschäftsführer war nach ihren Angaben bei einem Banktermin. Frau Sedlmeir erklärte auf Befragen, eine Zahlung sei „diese Woche nicht darstellbar“, die Firma warte auf den Eingang zweier Kundenzahlungen.

Ich habe daraufhin die Betriebskasse (Kassenraum neben der Auftragsannahme, Stahlkassette und Tresorfach) geöffnet zeigen lassen und den vorgefundenen Bargeldbestand gepfändet und in Gewahrsam genommen:

Stahlkassette Auftragsannahme: 3.840,00 EUR. Tresorfach (Wochenlosung Ladengeschäft und Abholverkauf): 8.160,00 EUR. **Gepfändet und weggenommen insgesamt: 12.000,00 EUR** (Quittungsblok Nr. 2026/0369).

Frau Sedlmeir wies darauf hin, dass aus der Kasse am Freitag Löhne für Aushilfen gezahlt werden sollten. Ich habe sie auf den Rechtsbehelf der Erinnerung nach § 766 ZPO hingewiesen. Ein pfändungsfreier Betrag war bei einer juristischen Person nicht zu belassen.

2 Feststellungen zur Vermögenslage

Frau Sedlmeir übergab mir auf Verlangen eine Aufstellung der offenen Verbindlichkeiten („OPOS-Ausdruck“, Stand 24.02.2026) mit einem Gesamtvolumen von rund 230.000,00 EUR, darunter Rückstände bei Papierlieferanten seit dem Sommer 2025. Die Aufstellung habe ich zur Vollstreckungsakte genommen. Die weitere Vollstreckung (Austauschpfändung, gegebenenfalls Antrag auf Vermögensauskunft) bleibt vorbehalten.

3 Verbleib des Betrags

Der gepfändete Betrag von 12.000,00 EUR wurde am 26.02.2026 abzüglich Kosten an die Gläubigervertreterin ausgekehrt.

Heckel

Obergerichtsvollzieher

Zahlungsaufforderung und Ankündigung weiterer Vollstreckungsmaßnahmen

Obergerichtsvollzieher Martin Heckel

beim Amtsgericht Fürth — Gerichtsvollzieherbüro

Bäumenstraße 32, 90762 Fürth

Telefon 0911 74206-96 — Sprechzeit Montag und Donnerstag 8 bis 9 Uhr

Dienstregister-Nr.: DR II 96/26

Frankenletter Druck- und Medien GmbH

z. Hd. des Geschäftsführers Dieter Pflugbeil

Waldstraße 41

90763 Fürth

Fürth, 02.03.2026

Betreff: Zwangsvollstreckung aus dem Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Coburg vom 19.01.2026, Az. 26-0483321-0-4 — Zahlungsaufforderung; Terminbestimmung

Sehr geehrter Herr Pflugbeil,

in der oben bezeichneten Vollstreckungssache der Karow Verpackungswerk GmbH beträgt die Restforderung nach Verrechnung der bisherigen Zahlungseingänge zum heutigen Tag **40.412,55 EUR** einschließlich Zinsen und Kosten (Aufstellung anliegend).

Ich fordere Sie auf, diesen Betrag binnen einer Woche ab Zugang dieses Schreibens auf mein Dienstkonto (IBAN DE44 7625 0000 0009 2214 07, Verwendungszweck DR II 96/26) einzuzahlen oder in meiner Sprechzeit bar zu entrichten.

Für den Fall, dass die Zahlung nicht fristgerecht eingeht, bestimme ich bereits jetzt **Termin zur Fortsetzung der Zwangsvollstreckung auf Mittwoch, den 11.03.2026, 9:00 Uhr**, in Ihren Geschäftsräumen. Vorgesehen sind die Pfändung des Fuhrparks (insbesondere der beiden Auslieferungsfahrzeuge, soweit nicht Rechte Dritter entgegenstehen), die erneute Kassenpfändung sowie — bei Fruchtlosigkeit — die Abnahme der Vermögensauskunft nach § 802c ZPO durch das Vollstreckungsgericht auf Antrag der Gläubigerin.

Ich weise darauf hin, dass Sie die angekündigten Maßnahmen nur durch vollständige Zahlung oder durch eine mit der Gläubigerin getroffene und mir nachgewiesene Zahlungsvereinbarung abwenden können.

Mit freundlichen Grüßen

Heckel

Obergerichtsvollzieher

Zahlungsbelege zu den drei Vermögensabflüssen Februar/März 2026

Zusammenstellung der Belegkopien aus der Buchhaltung der Schuldnerin (Belegordner „Bank/Kasse 2026“) und aus der Vollstreckungsakte DR II 96/26.

1 Quittung des Gerichtsvollziehers vom 18.02.2026

Quittungsblock Nr. 2026/0341, Obergerichtsvollzieher Heckel, Amtsgericht Fürth. Wortlaut: „In der Vollstreckungssache Karow Verpackungswerk GmbH ./.. Frankenletter Druck- und Medien GmbH (DR II 96/26) heute von der Schuldnerin in bar erhalten: 9.750,00 EUR, in Worten neuntausendsiebenhundertfünfzig Euro. Fürth, den 18.02.2026. Heckel, OGV.“ Kassenbuch der Schuldnerin, Buchung Nr. K-2026-0107 vom 18.02.2026: „Barzahlung GV Heckel lt. Quittung, Konto 4396 Vollstreckung Karow, 9.750,00 EUR.“

2 Pfändungsquittung vom 25.02.2026

Quittungsblock Nr. 2026/0369, Obergerichtsvollzieher Heckel. Wortlaut: „Heute in den Geschäftsräumen der Schuldnerin gepfändet und in Gewahrsam genommen: Bargeld 12.000,00 EUR (Stahlkassette 3.840,00 EUR, Tresorfach 8.160,00 EUR). Fürth, den 25.02.2026. Heckel, OGV.“ Kassenbuch der Schuldnerin, Buchung Nr. K-2026-0119 vom 25.02.2026: „Kassenpfändung GV, 12.000,00 EUR Abgang.“

3 Überweisungsbeleg vom 04.03.2026

Kontoauszug der Schuldnerin, Sparkasse Fürth, Konto DE91 7625 0000 0004 4180 22, Auszug Nr. 43/2026, Buchungstag 04.03.2026, Wertstellung 05.03.2026:

„Überweisung an: Obergerichtsvollzieher Martin Heckel, Dienstkonto, IBAN DE44 7625 0000 0009 2214 07. Betrag: -20.000,00 EUR. Verwendungszweck: DR II 96/26 Karow — Teilzahlung freiwillig zur Abwendung der Vollstreckung, Rest folgt nach Auftragseingang.“

Der Überweisung lag nach dem in der Buchhaltung abgehefteten Freigabezettel eine Anweisung des Geschäftsführers Pflugbeil vom 03.03.2026 zugrunde; handschriftlicher Zusatz: „sofort raus, sonst stehen die am 11.03. wieder auf dem Hof und die Landeskirchen-Sache platzt“.

4 Rechnerische Zusammenfassung

Abfluss vom 18.02.2026: 9.750,00 EUR. Abfluss vom 25.02.2026: 12.000,00 EUR. Abfluss vom 04.03.2026: 20.000,00 EUR. **Summe: 41.750,00 EUR.** Sämtliche Beträge wurden nach den Auskehrungsanzeigen des Gerichtsvollziehers an die Gläubigerin Karow Verpackungswerk GmbH ausgekehrt, jeweils abzüglich der Vollstreckungskosten, die der Schuldnerin gesondert belastet wurden.

Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Frankenletter Druck- und Medien GmbH

Waldstraße 41, 90763 Fürth

vertreten durch den Geschäftsführer Dieter Pflugbeil

Amtsgericht Fürth

— Insolvenzgericht —

Bäumenstraße 32

90762 Fürth

Fürth, 12.03.2026

Betreff: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Frankenletter Druck- und Medien GmbH (Eigenantrag)

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens der Frankenletter Druck- und Medien GmbH, deren einzelvertretungsberechtigter

Geschäftsführer ich bin, beantrage ich,

das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft zu eröffnen.

1 Angaben zur Schuldnerin

Die Schuldnerin betreibt in Fürth eine Druckerei mit derzeit 19 Arbeitnehmern. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter HRB 21447 eingetragen. Stammkapital: 75.000,00 EUR. Alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer ist der Unterzeichner.

2 Eröffnungsgrund

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig (§ 17 InsO). **Die Zahlungsunfähigkeit ist Anfang März 2026 eingetreten.** Nachdem die Karow Verpackungswerk GmbH aus einem Vollstreckungsbescheid die Zwangsvollstreckung betrieben und im Februar und März 2026 insgesamt 41.750,00 EUR beigetrieben bzw. erhalten hat, ist die verbliebene Liquidität aufgezehrt. Die für März 2026 fest eingeplante Beauftragung eines Katalogprojekts durch einen kirchlichen Großkunden ist am 09.03.2026 endgültig abgesagt worden. Die Löhne für Februar 2026 konnten nur noch teilweise gezahlt werden; die Hausbank hat eine weitere Ausweitung der Kontokorrentlinie am 10.03.2026 abgelehnt.

Bis einschließlich Februar 2026 hat die Schuldnerin ihre fälligen Verbindlichkeiten nach meiner Einschätzung im Wesentlichen bedient; es bestanden lediglich branchenübliche Zahlungsziele und einzelne Rückstände, die im Rahmen laufender Geschäftsbeziehungen gestundet waren.

3 Beigefügte Unterlagen

Beigefügt sind ein Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen (Stand 11.03.2026, Gesamtvolumen 249.300,00 EUR), ein Vermögensverzeichnis, die Saldenlisten der Finanzbuchhaltung sowie eine Aufstellung der laufenden Aufträge. Ein Antrag auf Eigenverwaltung wird nicht gestellt.

4 Erklärungen

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin war bisher nicht anhängig.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Pflugbeil

Geschäftsführer

Eingangsstempel des Gerichts: Amtsgericht Fürth, eingegangen am 12.03.2026, 11:52 Uhr.

Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Amtsgericht Fürth — Insolvenzgericht —

Bäumenstraße 32, 90762 Fürth

Az. IN 145/26

Fürth, 01.06.2026

1 Beschluss

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der **Frankenletter Druck- und Medien GmbH**, Waldstraße 41, 90763 Fürth, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter HRB 21447, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Dieter Pflugbeil, wird auf den Eigenantrag vom 12.03.2026 das Insolvenzverfahren eröffnet.

Die Eröffnung erfolgt am 01.06.2026 um 08:00 Uhr.

2 Insolvenzverwalter

Zum Insolvenzverwalter wird bestellt: Rechtsanwalt Dr. Cornelius Wehrfritz, Fürther Straße 112, 90429 Nürnberg.

3 Gründe

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig und überschuldet (§§ 17, 19 InsO). Nach dem Gutachten des Sachverständigen Dr. Wehrfritz vom 18.05.2026 ist die Schuldnerin seit geraumer Zeit nicht mehr in der Lage, ihre fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen; auf die genaue zeitliche Einordnung des Eintritts kam es für die Eröffnungsentscheidung nicht an. Die Kosten des Verfahrens sind durch die vorhandene freie Masse gedeckt.

4 Aufforderungen und Termine

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum **13.07.2026** schriftlich beim Insolvenzverwalter anzumelden (§ 28 Abs. 1 InsO) und ihm unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen (§ 28 Abs. 2 InsO). Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, wird aufgegeben, nicht mehr an die Schuldnerin, sondern nur noch an den Insolvenzverwalter zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

Berichtstermin: 28.07.2026, 10:00 Uhr, Sitzungssaal 2. Prüfungstermin: 25.08.2026, 10:00 Uhr, Sitzungssaal 2.

Amtsgericht Fürth

Richterin am Amtsgericht Dr. Feuchtwanger

13_fristenberechnung_verwalter.docx

Vermerk des Insolvenzverwalters: Fristenberechnung nach §§ 139, 140 InsO

Rechtsanwalt Dr. Cornelius Wehrfritz, Insolvenzverwalter

Fürther Straße 112, 90429 Nürnberg

Az. der Handakte: 214/26 W — Frankenletter / Anfechtung Karow

Nürnberg, 15.06.2026

1 Maßgeblicher Eröffnungsantrag

Maßgeblich ist der Eigenantrag der Schuldnerin, eingegangen beim Amtsgericht Fürth am **12.03.2026** (Eingangsstempel 11:52 Uhr). Weitere Eröffnungsanträge sind nicht gestellt worden; § 139 Abs. 2 InsO ist daher ohne Bedeutung.

2 Berechnung der Monatsfrist nach § 139 Abs. 1 InsO

Nach § 139 Abs. 1 Satz 1 InsO beginnen die in den §§ 88, 130 bis 136 InsO bestimmten Fristen mit dem Anfang des Tages, der durch seine Zahl dem Tag des Eingangs des Eröffnungsantrags entspricht. Für den Zeitraum „im letzten Monat vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens“ im Sinne des § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO gilt daher:

Antragseingang: 12.03.2026. Fristbeginn (rückgerechnet ein Monat): **12.02.2026, 00:00 Uhr**. Der kritische Zeitraum des § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO umfasst somit alle Rechtshandlungen, die vom 12.02.2026 bis zum 12.03.2026 vorgenommen worden sind.

3 Zeitpunkt der Vornahme der einzelnen Rechtshandlungen (§ 140 InsO)

3.1 Barzahlung vom 18.02.2026 (9.750,00 EUR)

Die Rechtshandlung ist nach § 140 Abs. 1 InsO in dem Zeitpunkt vorgenommen, in dem ihre rechtlichen Wirkungen eintreten. Bei der Barzahlung an den Gerichtsvollzieher trat die Erfüllungs- bzw. Befriedigungswirkung mit der Übergabe des Bargelds am **18.02.2026** ein. Die Handlung liegt im kritischen Zeitraum.

3.2 Kassenpfändung vom 25.02.2026 (12.000,00 EUR)

Die Pfändung des Bargelds wurde mit der Wegnahme und Inbesitznahme durch den Gerichtsvollzieher am **25.02.2026** wirksam; die Befriedigung der Gläubigerin vollzog sich mit der anschließenden Auskehrung am 26.02.2026. Beide denkbaren Anknüpfungszeitpunkte liegen im kritischen Zeitraum, so dass die Streitfrage hier nicht entschieden werden muss.

3.3 Überweisung vom 04.03.2026 (20.000,00 EUR)

Bei der Überweisung ist nach § 140 Abs. 1 InsO auf den Eintritt der rechtlichen Wirkungen abzustellen, also auf die Gutschrift auf dem Empfängerkonto; nach dem Kontoauszug erfolgte die Belastung am 04.03.2026 mit Wertstellung **05.03.2026**. Auch dieser Zeitpunkt liegt im kritischen Zeitraum.

4 Ergebnis

Alle drei Vermögensabflüsse über zusammen 41.750,00 EUR sind im letzten Monat vor dem Eröffnungsantrag vorgenommen worden. Für die weiteren Anfechtungstatbestände gilt: Der Drei-Monats-Zeitraum der §§ 130, 131 InsO beginnt am 12.12.2025, 00:00 Uhr; auch der Vollstreckungsbescheid vom 19.01.2026 und dessen Zustellung am 22.01.2026 fallen in diesen Zeitraum. Die Frage der Rückschlagsperre nach § 88 InsO (Monatsfrist, hier ab 12.02.2026) ist für die durch Pfändung erlangte Sicherung gesondert zu prüfen und wird im Anfechtungsschreiben nur ergänzend erwähnt.

Dr. Wehrfritz

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Anfechtungs- und Rückgewährverlangen des Insolvenzverwalters

Rechtsanwalt Dr. Cornelius Wehrfritz

Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frankenletter Druck- und Medien GmbH

Fürther Straße 112, 90429 Nürnberg

Telefon 0911 32077-0 — kanzlei@wehrfritz-insolvenzverwaltung.de

Az.: 214/26 W — Bitte stets angeben

Einschreiben mit Rückschein

Karow Verpackungswerk GmbH

z. Hd. des Geschäftsführers Herbert Karow

Nördliche Ringstraße 27

91126 Schwabach

Nürnberg, 22.06.2026

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Frankenletter Druck- und Medien GmbH (AG Fürth, IN 145/26) — Anfechtung nach §§ 129 ff. InsO; Rückgewähr von 41.750,00 EUR

Sehr geehrter Herr Karow,

durch Beschluss des Amtsgerichts Fürth vom 01.06.2026 (IN 145/26) ist über das Vermögen der Frankenletter Druck- und Medien GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet und der Unterzeichner zum Insolvenzverwalter bestellt worden. Eine beglaubigte Abschrift des Eröffnungsbeschlusses liegt bei.

1 Sachverhalt

Ihre Gesellschaft hat aus dem Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Coburg vom 19.01.2026 (Az. 26-0483321-0-4) die Zwangsvollstreckung gegen die Schuldnerin betrieben. Im Zuge dieser Vollstreckung sind Ihnen drei Beträge zugeflossen: am 18.02.2026 eine Barzahlung von 9.750,00 EUR anlässlich des Vollstreckungsversuchs des Obergerichtsvollziehers Heckel, am 25.02.2026 der Erlös der Kassenpfändung von 12.000,00 EUR sowie mit Wertstellung vom 05.03.2026 eine Überweisung von 20.000,00 EUR, welche die Schuldnerin nach der schriftlichen Ankündigung weiterer Vollstreckungsmaßnahmen vom 02.03.2026 ausdrücklich „zur Abwendung der Vollstreckung“ geleistet hat. Insgesamt sind Ihrer Gesellschaft damit **41.750,00 EUR** zugeflossen.

Der Eröffnungsantrag der Schuldnerin ist am 12.03.2026 beim Insolvenzgericht eingegangen. Nach § 139 Abs. 1 InsO umfasst der letzte Monat vor dem Eröffnungsantrag den Zeitraum ab dem 12.02.2026. Sämtliche drei Deckungshandlungen fallen in diesen Zeitraum; wegen der Einzelheiten der Berechnung nach §§ 139, 140 InsO verweise ich auf die beigelegte Aufstellung.

2 Anfechtung

Ich fechte die drei bezeichneten Deckungshandlungen hiermit nach § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO an. Eine Befriedigung, die ein Gläubiger im letzten Monat vor dem Eröffnungsantrag durch Zwangsvollstreckung oder unter dem Druck unmittelbar bevorstehender Zwangsvollstreckung erlangt, ist eine Deckung, die er nicht in der Art zu beanspruchen hatte, und damit inkongruent. Das gilt für die unter Mitwirkung des Gerichtsvollziehers erlangten Beträge vom 18.02.2026 und 25.02.2026 ebenso wie für die Überweisung vom 04.03.2026: Eine Leistung, die der Schuldner nach Ankündigung konkreter Vollstreckungsmaßnahmen nur erbringt, um diese abzuwenden, beruht nicht auf freiem Entschluss, sondern auf dem Vollstreckungsdruck; sie ist einer durch Zwangsvollstreckung erlangten Deckung gleichzustellen.

Die Gläubigerbenachteiligung (§ 129 Abs. 1 InsO) liegt auf der Hand: Die abgeflossenen 41.750,00 EUR stünden andernfalls der Masse zur gleichmäßigen Verteilung zur Verfügung. Die Schuldnerin war zu den

maßgeblichen Zeitpunkten im Übrigen bereits seit langem zahlungsunfähig; nach den gesicherten Finanzunterlagen bestand spätestens seit **Februar 2025** durchgehend eine Liquiditätslücke von weit mehr als zehn Prozent der fälligen Gesamtverbindlichkeiten. Auf diesen Umstand und erst recht auf Ihre Kenntnis hiervon kommt es im Rahmen des § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO allerdings nicht einmal an. Lediglich vorsorglich stütze ich die Anfechtung ergänzend auf § 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO sowie auf § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO; zur Kenntnislage Ihrer Gesellschaft verweise ich insoweit auf Ihre Mahnschreiben, die Rücklastschrift vom 05.09.2025, die abgelehnte Ratenzahlungsbitte vom November 2025 und den Ablauf der Vollstreckung.

3 Rückgewährverlangen

Nach § 143 Abs. 1 InsO haben Sie zur Insolvenzmasse zurückzugewähren, was durch die anfechtbaren Handlungen aus dem Vermögen der Schuldnerin weggegeben worden ist. Ich fordere Sie auf, **41.750,00 EUR** nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.06.2026 bis zum **13.07.2026** auf das Insolvenz-Anderkonto IBAN DE27 7605 0101 0013 447 802 (Verwendungszweck: 214/26 W) zu zahlen.

Nach fruchtlosem Fristablauf werde ich ohne weitere Ankündigung Klage vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth erheben. Zur Vermeidung von Missverständnissen weise ich darauf hin, dass Ihre titulierte Forderung nach erfolgter Rückgewähr gemäß § 144 Abs. 1 InsO wieder auflebt und zur Tabelle angemeldet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wehrfritz

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Anlagen: Eröffnungsbeschluss (beglaubigte Abschrift), Fristenberechnung, Zahlungsaufstellung

Erwiderung der Anfechtungsgegnerin auf das Rückgewährverlangen

Rechtsanwältin Dr. Sabine Ottmann

Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht

Königstorgraben 5, 90402 Nürnberg

Telefon 0911 99408-0 — kanzlei@ottmann-recht.de

Unser Zeichen: 0412/26 OT — Ihr Zeichen: 214/26 W

Herrn Rechtsanwalt

Dr. Cornelius Wehrfritz

— Insolvenzverwalter —

Fürther Straße 112

90429 Nürnberg

Nürnberg, 01.07.2026

**Betreff: Insolvenzverfahren Frankenletter Druck- und Medien GmbH (AG Fürth, IN 145/26) —
Ihr Anfechtungsschreiben vom 22.06.2026**

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Wehrfritz,

ich zeige an, dass mich die Karow Verpackungswerk GmbH mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt hat. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. Namens und in Vollmacht meiner Mandantin weise ich die geltend gemachten Ansprüche zurück. Zahlungen werden nicht erfolgen. Im Einzelnen:

1 Keine Kenntnis von einer Krise der Schuldnerin

Meine Mandantin hatte zu keinem Zeitpunkt Kenntnis von einer Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin oder von Umständen, die zwingend auf eine solche schließen ließen. Verzögerungen von Zahlungszielen um mehrere Wochen sind in der Druck- und Verpackungsbranche seit Jahren verbreitet und besagen für sich genommen nichts. Die Schuldnerin hat gegenüber dem Vertrieb meiner Mandantin noch im November 2025 auf einen bevorstehenden Großauftrag eines kirchlichen Auftraggebers verwiesen; hiervon durfte meine Mandantin ausgehen. Auch die einmalige Rücklastschrift vom 05.09.2025 rechtfertigt keinen Krisenschluss, zumal sie nach Auskunft der Schuldnerin auf einer Umstellung der Kontoverbindung beruhen sollte. Zum Beleg der internen Einschätzung meiner Mandantin überreiche ich als **Anlage AG 1** den Vermerk ihrer Debitorenbuchhaltung vom 17.11.2025. Ohne Kenntnis der Krise scheidet eine Anfechtung aus; jedenfalls fehlt es an jedem unlauteren Zusammenwirken.

2 Die Überweisung vom 04.03.2026 war eine freiwillige, kongruente Erfüllung

Die Zahlung über 20.000,00 EUR hat die Schuldnerin aus freien Stücken durch Überweisung von ihrem Geschäftskonto erbracht. Der Gerichtsvollzieher hat an diesem Tag keine Vollstreckungshandlung vorgenommen; ein Termin stand erst für den 11.03.2026 im Raum. Wer eine fällige, titulierte Schuld durch gewöhnliche Banküberweisung tilgt, gewährt genau die Deckung, die der Gläubiger zu beanspruchen hat — nämlich Erfüllung nach § 362 BGB. Die Zahlung war daher kongruent; § 131 InsO ist auf sie von vornherein nicht anwendbar. Allenfalls käme § 130 InsO in Betracht, dessen subjektive Voraussetzungen aus den unter Ziffer 1 genannten Gründen nicht vorliegen.

3 Zur Vollstreckung im Übrigen

Die Beträge vom 18.02.2026 und 25.02.2026 hat meine Mandantin auf dem rechtsstaatlich vorgesehenen Weg der Einzelzwangsvollstreckung aus einem unangefochtenen Titel erlangt. Die Schuldnerin hat gegen den Mahnbescheid und den Vollstreckungsbescheid keinen Rechtsbehelf eingelegt und die Forderung damit der Sache nach anerkannt. Es kann meiner Mandantin nicht zum Nachteil gereichen,

dass sie ihre Rechte konsequent verfolgt hat, während andere Gläubiger untätig geblieben sind. Von einem bevorstehenden Insolvenzantrag wusste meine Mandantin nichts; sie hat davon erst durch die Veröffentlichung des Eröffnungsbeschlusses erfahren.

4 Zur angeblichen Zahlungsunfähigkeit seit Februar 2025

Die Behauptung, die Schuldnerin sei bereits seit Februar 2025 zahlungsunfähig gewesen, wird mit Nichtwissen bestritten. Sie steht in offenem Widerspruch zum Eigenantrag der Schuldnerin vom 12.03.2026, in dem der Geschäftsführer selbst erklärt hat, die Zahlungsunfähigkeit sei erst Anfang März 2026 eingetreten. Es ist bemerkenswert, dass Sie Ihrem eigenen Schuldner insoweit nicht folgen wollen.

5 Ergebnis

Meine Mandantin sieht dem angekündigten Klageverfahren gelassen entgegen, regt jedoch an, zunächst die Einschätzung eines unabhängigen Dritten zur Frage der Zahlungsunfähigkeit einzuholen. Einer gütlichen Gesamtbereinigung verschließt sich meine Mandantin nicht, eine solche käme jedoch allenfalls hinsichtlich eines Teilbetrags der Überweisung vom 04.03.2026 in Betracht.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Sabine Ottmann

Rechtsanwältin

Anlage AG 1: Interner Vermerk der Debitorenbuchhaltung der Karow Verpackungswerk GmbH vom 17.11.2025

Anlage AG 1: Interner Vermerk der Debitorenbuchhaltung der Karow Verpackungswerk GmbH

Karow Verpackungswerk GmbH — Finanzbuchhaltung / Debitorenmanagement

Nördliche Ringstraße 27, 91126 Schwabach

Interner Vermerk — nur für die Geschäftsleitung

Verfasserin: Kerstin Ebner — Verteiler: Herr Karow, Herr Wittich (Vertriebsleitung)

Schwabach, 17.11.2025

Betreff: Kundenkonto 40217 Frankenletter Druck- und Medien GmbH — Kreditlimit und weiteres Vorgehen

Zum Kundenkonto 40217 halte ich den Stand nach dem Telefonat von Herrn Wittich mit Herrn Pflugbeil vom 06.11.2025 und der E-Mail-Korrespondenz vom 10./14.11.2025 fest:

Der offene Saldo beträgt 58.900,00 EUR aus vier Rechnungen seit Juli 2025. Die Zahlungsweise des Kunden ist **seit dem Frühjahr 2025 durchgehend schleppend**; die im Kundenstamm hinterlegte Zahlungszielüberschreitung liegt im Schnitt der letzten sechs Monate bei 47 Tagen (Vorjahr: 9 Tage). Die Lastschrift vom 05.09.2025 kam mangels Deckung zurück. Die Warenkreditversicherung hat das Limit für den Kunden am 28.10.2025 von 60.000,00 EUR auf 20.000,00 EUR herabgesetzt und eine weitere Reduzierung angekündigt.

Andererseits hat Herr Pflugbeil im Telefonat vom 06.11.2025 nachvollziehbar geschildert, dass ein Katalog-Großauftrag einer Landeskirche mit einem Volumen von rund 400.000,00 EUR „unterschriftsreif“ sei und im ersten Quartal 2026 zu erheblichen Zahlungseingängen führen werde. Herr Wittich hält den Auftrag für realistisch, da die Schuldnerin diesen Auftraggeber bereits 2022 beliefert hat. Die erbetene Streckung auf zwölf Monatsraten ist gleichwohl nicht darstellbar, weil die Warenkreditversicherung bei derartigen Vereinbarungen die Deckung versagt.

Empfehlung: Ratenzahlung ablehnen, Konto auf Vorkasse belassen, letzte Mahnung mit Fristsetzung bis Anfang Dezember, danach ohne weiteres Zuwarten Mahnbescheid. Angesichts der herabgesetzten Versicherungsdeckung sollten wir „vor der Welle“ bleiben und uns notfalls **im Wege der Vollstreckung Vorrang vor den übrigen Lieferanten sichern**, solange beim Kunden noch Umsätze laufen. Ob der Kirchenauftrag kommt, können wir nicht beurteilen; darauf verlassen sollten wir uns nicht.

Ebner

Handaktenvermerk des Insolvenzverwalters nach Eingang der Erwiderung

Rechtsanwalt Dr. Cornelius Wehrfritz, Insolvenzverwalter

Fürther Straße 112, 90429 Nürnberg

Az. der Handakte: 214/26 W — Frankenletter / Anfechtung Karow

Nürnberg, 02.07.2026

Betreff: Erwiderung RAin Dr. Ottmann vom 01.07.2026 — erste Bewertung und weiteres Vorgehen

1 Eingang und Kernaussagen der Gegenseite

Die Erwiderung vom 01.07.2026 ist gestern eingegangen. Die Gegenseite verteidigt sich im Kern mit drei Linien: Erstens habe die Mandantin von der Krise nichts gewusst; hierzu wird der interne Vermerk der Debitorenbuchhaltung vom 17.11.2025 vorgelegt. Zweitens sei die Überweisung vom 04.03.2026 eine freiwillige und damit kongruente Erfüllung gewesen. Drittens wird der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit vor März 2026 unter Verweis auf den Eigenantrag bestritten.

2 Zu prüfende Punkte für die Klage

Zu prüfen ist zunächst, ob und für welchen der geltend gemachten Anfechtungstatbestände die von der Gegenseite in den Mittelpunkt gestellte Kenntnisfrage überhaupt Tatbestandsmerkmal ist; die Erwiderung verhält sich zu § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO auffällig knapp. Sodann ist die Einordnung der Überweisung vom 04.03.2026 aufzuarbeiten: Der zeitliche Ablauf (Zahlungsaufforderung des Gerichtsvollziehers vom 02.03.2026 mit konkreter Terminbestimmung auf den 11.03.2026, Freigabezettel des Geschäftsführers vom 03.03.2026 mit dem Zusatz „sonst stehen die am 11.03. wieder auf dem Hof“, Verwendungszweck „zur Abwendung der Vollstreckung“) ist vollständig dokumentiert und in der Klage als Indizkette darzustellen. Schließlich ist der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit anhand des Bankspiegels und der BWA-Reihe zu datieren; die Diskrepanz zwischen dem Eigenantrag (Eintritt Anfang März 2026) und den Zahlen (durchgehende Unterdeckung von über 40 Prozent seit dem 01.02.2025) ist aufzuklären und in der Klage zu erläutern. Der Geschäftsführer Pflugbeil ist hierzu anzuhören; seine Angabe im Eigenantrag dürfte sich als Schutzbehauptung mit Blick auf die Antragspflicht nach § 15a InsO erweisen, was aber sauber zu belegen ist.

3 Bemerkenswertes aus der Anlage AG 1

Der von der Gegenseite selbst vorgelegte Vermerk vom 17.11.2025 enthält neben der Bezugnahme auf den erhofften Kirchenauftrag auch die Passagen zur seit Frühjahr 2025 schleppenden Zahlungsweise (47 Tage Überschreitung), zur Rücklastschrift, zur Limitkürzung der Warenkreditversicherung und die Empfehlung, sich „im Wege der Vollstreckung Vorrang vor den übrigen Lieferanten [zu] sichern“. Beweiswert und Reichweite dieser Passagen sind für die hilfsweise geltend gemachten Tatbestände (§ 131 Abs. 1 Nr. 2, § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO) zu würdigen; die Deutung ist nicht eindeutig, da der Vermerk zugleich eine ernsthafte Sanierungserwartung dokumentiert.

4 Weiteres Vorgehen

Klageentwurf zum Landgericht Nürnberg-Fürth bis zum 20.07.2026. Streitwert: 41.750,00 EUR. Vorher: Anforderung der vollständigen Vollstreckungsakte DR II 96/26 beim Gerichtsvollzieher, Anhörung der Buchhalterin Sedlmeir als Zeugin, Sicherung des Freigabezettels vom 03.03.2026 im Original. Das Vergleichsangebot der Gegenseite (Teilbetrag der 20.000,00 EUR) wird derzeit nicht angenommen; Wiedervorlage nach Anhörung Sedlmeir.

Dr. Wehrfritz

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Dr. Cornelius Wehrfritz, Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter | Ludwig-Erhard-Anlage 4, 90761 Nuernberg

Klageschrift

An das Landgericht Nuernberg-Fuerth, 4. Zivilkammer

In dem Rechtsstreit

Dr. Cornelius Wehrfritz als Insolvenzverwalter ueber das Vermoegen der Frankenletter Druck- und Medien GmbH, Waldstrasse 41, 90763 Fuerth

- Klaeger -

gegen

Karow Verpackungswerk GmbH, vertreten durch den Geschaefsfuehrer Herbert Karow, Industriestrasse 12, 91126 Schwabach

- Beklagte -

wegen Insolvenzanfechtung (Streitwert: 41.750,00 EUR)

erhebe ich namens und in Vollmacht des Klaegers Klage und werde beantragen:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Klaeger 41.750,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von fuenf Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit Rechtshaengigkeit zu zahlen.
2. Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.

Sachverhalt

Die Schuldnerin hat der Beklagten im letzten Monat vor dem am 12.03.2026 gestellten Eigenantrag insgesamt 41.750,00 EUR zukommen lassen: eine Barzahlung von 9.750,00 EUR an der Warenrampe am 18.02.2026, den Erloes einer Kassenpfaendung von 12.000,00 EUR am 25.02.2026 sowie eine Ueberweisung von 20.000,00 EUR am 04.03.2026, die ausweislich des Verwendungszwecks zur Abwendung angekuendigter weiterer Vollstreckungsmassnahmen geleistet wurde.

Der Klaeger stuetzt die Anfechtung in erster Linie auf § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO. Alle drei Rechtshandlungen liegen innerhalb des letzten Monats vor dem Eroeffnungsantrag. Auf eine Kenntnis der Beklagten von einer Zahlungsunfaehigkeit oder Glaebigerbenachteiligungsabsicht kommt es fuer diesen Tatbestand nicht an.

Rechtliche Wuerdigung

Die durch Zwangsvollstreckung erlangte Befriedigung (Barzahlung an der Rampe und Kassenpfaendung) ist eine inkongruente Deckung im Sinne des § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO, da die Beklagte sie nicht in dieser Art zu beanspruchen hatte. Auch die Ueberweisung vom 04.03.2026 ist inkongruent, da sie unter dem unmittelbaren Druck einer angekuendigten weiteren Vollstreckung erfolgte und damit keine freiwillige Erfuellungshandlung darstellt.

Hilfsweise wird die Anfechtung auf § 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO sowie § 131 Abs. 1 Nr. 2 und 3 InsO gestuetzt, da die Beklagte aufgrund der Mahnstufen, der Ruecklastschrift und des internen Kreditvermerks vom 17.11.2025 Kenntnis von der drohenden Zahlungsunfaehigkeit der Schuldnerin hatte.

Es wird Klageerhebung beantragt.

Dr. Cornelius Wehrfritz, Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter

Rechtsanwältin Dr. Sabine Ottmann | Koenigstrasse 21, 90402 Nuernberg

Klageerwiderung

In dem Rechtsstreit Dr. Cornelius Wehrfritz ./ Karow Verpackungswerk GmbH

4 O 812/26 - Landgericht Nuernberg-Fuerth

beantrage ich fuer die Beklagte, die Klage abzuweisen.

Begruendung

Die Beklagte bestreitet nicht den Zahlungseingang der drei Betraege in der geltend gemachten Hoehe. Sie bestreitet jedoch, dass es sich bei der Ueberweisung vom 04.03.2026 um eine inkongruente Deckung handelt. Die Zahlung sei freiwillig und in Erfuellung der bereits titulierten Forderung aus dem Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Coburg erfolgt.

Ferner wird bestritten, dass die Beklagte von einer Krise der Schuldnerin gewusst habe. Die Mahnstufen seien branchenueblich und liessen keinen Rueckschluss auf eine Zahlungsunfaehigkeit zu. Der interne Kreditvermerk vom 17.11.2025 sei eine routinemaessige Bonitaetseinschaetzung ohne Aussagekraft fuer eine tatsaechliche Kenntnis der gesetzlichen Vermutungstatbestaende.

Die Beklagte weist zudem darauf hin, dass der Eigenantrag der Schuldnerin den Eintritt der Zahlungsunfaehigkeit selbst erst auf Anfang Maerz 2026 datiert. Es sei widerspruechlich, wenn der Klaeger nunmehr einen frueheren Zeitpunkt behaupte.

Zu den einzelnen Zahlungen

Die Barzahlung an der Warenrampe und der Erloes aus der Kassenpfaendung werden als Ergebnisse rechtmuessiger Zwangsvollstreckungsmassnahmen bezeichnet, denen sich die Beklagte nicht habe entziehen koennen und muessen. Die Beklagte habe im Zeitpunkt der Vollstreckung keinerlei besondere Kenntnis gehabt, die ueber das hinausgehe, was jeder Glaeubiger bei ausstehenden Forderungen wisse.

Aus diesen Gruenden wird beantragt, die Klage vollumfaenglich abzuweisen.

Dr. Sabine Ottmann, Rechtsanwältin

Dr. Cornelius Wehrfritz, Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter | Ludwig-Erhard-Anlage 4, 90761 Nuernberg

Replik

In dem Rechtsstreit Dr. Cornelius Wehrfritz ./ Karow Verpackungswerk GmbH

4 O 812/26 - Landgericht Nuernberg-Fuerth

erwidere ich auf die Klageerwiderung vom 26.10.2026 wie folgt:

Zum Tatbestand des § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO

Fuer die Barzahlung an der Warenrampe sowie die Kassenpfaendung kommt es entgegen der Auffassung der Beklagten nicht auf deren Kenntnis an. § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO erfasst jede im letzten Monat vor dem Eroeffnungsantrag durch oder wegen einer Zwangsvollstreckung erlangte Deckung unabhaengig von einer Kenntnis oder gar Zahlungsunfaehigkeit. Der Vortrag der Beklagten zur fehlenden Kenntnis geht insoweit ins Leere.

Zur Ueberweisung vom 04.03.2026

Die von der Beklagten behauptete Freiwilligkeit der Ueberweisung wird durch die als Anlage K7 vorgelegte Zahlungsaufforderung des Gerichtsvollziehers Heckel vom 02.03.2026 sowie die interne E-Mail des Geschaeftsfuehrers Pflugbeil vom 03.03.2026 widerlegt, in der es woertlich heisst: 'sonst stehen die am 11.03. wieder auf dem Hof'. Die Zahlung erfolgte damit erkennbar zur Abwendung einer unmittelbar bevorstehenden weiteren Vollstreckungsmassnahme und ist mithin ebenfalls inkongruent.

Zur Insolvenzreife

Die vom Klaeger vorgelegte Bankspiegel- und BWA-Reihe belegt eine seit dem 01.02.2025 durchgehende Liquiditaetsluecke von deutlich ueber zehn Prozent der faelligen Verbindlichkeiten ueber einen Zeitraum von weit mehr als drei Wochen. Der im Eigenantrag genannte Zeitpunkt Anfang Maerz 2026 ist mit den eigenen Unterlagen der Schuldnerin nicht in Einklang zu bringen und beruht ersichtlich auf einer zu spaeten Selbsteinschaetzung der Geschaeftsfuehrung, nicht auf der tatsaechlichen Vermoegenslage.

Fuer die Hilfstatbestaende der §§ 130, 131 Abs. 1 Nr. 2 und 3 InsO wird an der bereits vorgetragenen Kenntnis der Beklagten festgehalten und ergaenzend auf den internen Kreditvermerk vom 17.11.2025 verwiesen, in dem die Debitorenbuchhaltung der Beklagten die Bonitaet der Schuldnerin ausdruecklich als 'kritisch, Zahlungsverhalten deutlich verschlechtert' einstuft.

Dr. Cornelius Wehrfritz, Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter

Rechtsanwältin Dr. Sabine Ottmann | Königstrasse 21, 90402 Nuernberg

Duplik

In dem Rechtsstreit Dr. Cornelius Wehrfritz ./ Karow Verpackungswerk GmbH

4 O 812/26 - Landgericht Nuernberg-Fuerth

nehme ich zur Replik vom 16.11.2026 wie folgt Stellung:

Die Beklagte räumt nunmehr ein, dass es fuer die Barzahlung und die Kassenpfaendung tatbestandlich nicht auf ihre Kenntnis ankommt, halt jedoch daran fest, dass diese beiden Vorgaenge unabhaengig von der rechtlichen Einordnung wirtschaftlich notwendig gewesen seien, um die eigene Forderung durchzusetzen, und dass eine Rueckgewaehr die Beklagte unbillig treffe.

Zur Ueberweisung vom 04.03.2026 wird bestritten, dass die zitierte interne E-Mail des Geschaefsfuehrers Pflugbeil der Beklagten in irgendeiner Form bekannt gewesen sei oder ihr zugerechnet werden koenne. Die Beklagte habe die Zahlung als regulaeren Zahlungseingang gebucht.

Der interne Kreditvermerk vom 17.11.2025 wird als unternehmensinterne Risikoeinschaetzung bezeichnet, die keine Aussage ueber eine drohende oder eingetretene Zahlungsunfaehigkeit im Rechtssinne treffe, sondern lediglich das allgemein vorsichtige Kreditmanagement der Beklagten dokumentiere.

An dem Klageabweisungsantrag wird festgehalten.

Dr. Sabine Ottmann, Rechtsanwältin

Landgericht Nuernberg-Fuerth, 4. Zivilkammer

Beweisbeschluss

4 O 812/26

In dem Rechtsstreit Dr. Cornelius Wehrfritz ./ Karow Verpackungswerk GmbH

beschliesst das Gericht:

1. Es wird Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen Herbert Karow, Geschaeftsfuehrer der Beklagten, zu der Behauptung, die Ueberweisung vom 04.03.2026 sei ohne Kenntnis der internen E-Mail vom 03.03.2026 als freiwillige Zahlung veranlasst worden.
2. Es wird ferner Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sachverstaendigengutachtens zu der Behauptung des Klaegers, die Frankenletter Druck- und Medien GmbH sei bereits seit Februar 2025 zahlungsunfaehig gewesen.
3. Zum Sachverstaendigen wird bestellt: Dipl.-Kfm. Rainer Fessenmayer, Nuernberg.
4. Termin zur Zeugenvernehmung wird bestimmt auf den 18.02.2027, 10:00 Uhr.

Dipl.-Kfm. Rainer Fessenmayer, oeffentlich bestellter und vereidigter Sachverstaendiger | Fuerther Strasse 244, 90429 Nuernberg

Sachverstaendigengutachten zur Zahlungsunfaehigkeit der Frankenletter Druck- und Medien GmbH

Gutachten im Auftrag des Landgerichts Nuernberg-Fuerth, Az. 4 O 812/26

Auftrag

Zu begutachten war, ob die Frankenletter Druck- und Medien GmbH bereits im Februar 2025 zahlungsunfaehig im Sinne des § 17 InsO war.

Grundlagen

Ausgewertet wurden die monatliche BWA-Reihe Januar 2025 bis Februar 2026 (Anlage K3), der Bankspiegel mit taeglicher Liquiditaetslage fuer denselben Zeitraum (Anlage K4) sowie die Faelligkeitsuebersichten der Kreditoren.

Feststellungen

Die Liquiditaetsluecke der Schuldnerin betrug zum Stichtag 01.02.2025 rund 17 Prozent der faelligen Verbindlichkeiten und stieg bis zum 01.03.2026 kontinuierlich auf ueber 38 Prozent an. Die Unterdeckung bestand ohne Unterbrechung ueber den gesamten Betrachtungszeitraum von mehr als 13 Monaten, mithin weit ueber die vom Bundesgerichtshof geforderte Drei-Wochen-Frist hinaus.

Ergebnis

Die Frankenletter Druck- und Medien GmbH war nach den vorgelegten Unterlagen bereits am 01.02.2025 zahlungsunfaehig im Sinne des § 17 Abs. 2 InsO. Der im Eigenantrag genannte Zeitpunkt Anfang Maerz 2026 ist mit den betriebswirtschaftlichen Unterlagen nicht vereinbar.

Dipl.-Kfm. Rainer Fessenmayer

Landgericht Nuernberg-Fuerth, 4. Zivilkammer

Urteil

4 O 812/26

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit Dr. Cornelius Wehrfritz als Insolvenzverwalter ./ Karow Verpackungswerk GmbH

hat das Landgericht Nuernberg-Fuerth, 4. Zivilkammer, fuer Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Klaeger 41.750,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von fuenf Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 15.09.2026 zu zahlen.
2. Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist vorlaeufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Klaeger macht als Insolvenzverwalter Rueckgewaehranspruche wegen dreier im letzten Monat vor dem Eigenantrag erlangter Zahlungen in Hoehe von insgesamt 41.750,00 EUR geltend.

Entscheidungsgruende

Die Klage ist begruendet. Die Barzahlung an der Warenrampe vom 18.02.2026 und der Erloes der Kassenpfaendung vom 25.02.2026 sind inkongruente Deckungen im Sinne des § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO, da sie durch Zwangsvollstreckung erlangt wurden. Auf eine Kenntnis der Beklagten kommt es fuer diesen Tatbestand nicht an; der entsprechende Einwand der Beklagten geht ins Leere.

Auch die Ueberweisung vom 04.03.2026 ist inkongruent. Die Vernehmung des Zeugen Karow hat nicht zur Ueberzeugung des Gerichts ergeben, dass die Zahlung ohne Kenntnis der Drucksituation erfolgte; die als Anlage K7 vorgelegte Zahlungsaufforderung des Gerichtsvollziehers mit Terminbestimmung auf den 11.03.2026 sowie der Verwendungszweck 'zur Abwendung der Vollstreckung' sprechen eine eindeutige Sprache. Die Kammer wertet die Zahlung als unter dem Druck unmittelbar bevorstehender Zwangsvollstreckung geleistet und damit als inkongruent im Sinne des § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO.

Das eingeholte Sachverstaendigengutachten des Sachverstaendigen Fessenmayer hat zur vollen Ueberzeugung der Kammer ergeben, dass die Schuldnerin bereits seit dem 01.02.2025 zahlungsunfaehig war. Die Kammer folgt den nachvollziehbaren und in sich schluessigen Feststellungen des Gutachtens vollumfaenglich.

Der Rueckgewaehranspruch folgt aus § 143 Abs. 1 InsO. Die zurueckgewaehrte Forderung lebt gemaess § 144 Abs. 1 InsO wieder auf. Fuer die Kassenpfaendung greift ergaenzend die Rueckschlagsperre des § 88 InsO.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, die Entscheidung zur vorlaeufigen Vollstreckbarkeit auf § 709 ZPO.

Dr. Cornelius Wehrfritz, Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter | Ludwig-Erhard-Anlage 4, 90761 Nuernberg

Schlussvermerk zum Anfechtungsprozess Karow Verpackungswerk GmbH

Az. 4 O 812/26 (LG Nuernberg-Fuerth); IN 145/26 (AG Fuerth)

Verfahrensstand

Das Urteil vom 09.07.2027 ist seit dem 12.08.2027 rechtskraeftig. Die Beklagte hat auf Zahlungsaufforderung vom 16.08.2027 den titulierten Betrag von 41.750,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von 3.180,45 EUR, insgesamt 44.930,45 EUR, am 15.09.2027 vollstaendig auf das Massekonto ueberwiesen.

Zusammenfassung

Die Anfechtung nach § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO wurde in vollem Umfang bestaetigt. Massgeblich war insbesondere, dass der Tatbestand keine Kenntnis der Beklagten voraussetzt und dass die Ueberweisung vom 04.03.2026 durch die interne E-Mail des Geschaefsfuehrers Pflugbeil sowie die Zahlungsaufforderung des Gerichtsvollziehers zweifelsfrei als Druckzahlung belegt werden konnte. Das Sachverstaendigengutachten hat die Insolvenzreife bereits ab Februar 2025 zusaetzlich abgesichert.

Die vereinnahmten 44.930,45 EUR werden der Masse zugefuehrt. Der Vorgang gilt als abgeschlossen.

Dr. Cornelius Wehrfritz, Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

24_urteil_lg_nuernberg-fuerth_2027-07-09.pdf

pdfs/24_urteil_lg_nuernberg-fuerth_2027-07-09.pdf

Urteil

4 O 812/26

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit Dr. Cornelius Wehrfritz als Insolvenzverwalter ./ Karow Verpackungswerk GmbH

hat das Landgericht Nuernberg-Fuerth, 4. Zivilkammer, fuer Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Klaeger 41.750,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von fuenf Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 15.09.2026 zu zahlen.
2. Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist vorlaeufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Klaeger macht als Insolvenzverwalter Rueckgewaehranspruche wegen dreier im letzten Monat vor dem Eigenantrag erlangter Zahlungen in Hoehe von insgesamt 41.750,00 EUR geltend.

Entscheidungsgruende

Die Klage ist begruendet. Die Barzahlung an der Warenrampe vom 18.02.2026 und der Erloes der Kassenpfaendung vom 25.02.2026 sind inkongruente Deckungen im Sinne des § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO, da sie durch Zwangsvollstreckung erlangt wurden. Auf eine Kenntniss der Beklagten kommt es fuer diesen Tatbestand nicht an; der entsprechende Einwand der Beklagten geht ins Leere.

Auch die Ueberweisung vom 04.03.2026 ist inkongruent. Die Vernehmung des Zeugen Karow hat nicht zur Ueberzeugung des Gerichts ergeben, dass die Zahlung ohne Kenntniss der Drucksituation erfolgte; die als Anlage K7 vorgelegte Zahlungsaufforderung des Gerichtsvollziehers mit Terminbestimmung auf den 11.03.2026 sowie der Verwendungszweck 'zur Abwendung der Vollstreckung' sprechen eine eindeutige Sprache. Die Kammer wertet die Zahlung als unter dem Druck unmittelbar bevorstehender Zwangsvollstreckung geleistet und damit als inkongruent im Sinne des § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO.

Das eingeholte Sachverstaendigengutachten des Sachverstaendigen Fessenmayer hat zur vollen Ueberzeugung der Kammer ergeben, dass die Schuldnerin bereits seit dem 01.02.2025 zahlungsunfaehig war. Die Kammer folgt den nachvollziehbaren und in sich schluessigen Feststellungen des Gutachtens vollumfaenglich.

Der Rueckgewaehranspruch folgt aus § 143 Abs. 1 InsO. Die zurueckgewaehrte Forderung lebt gemaess § 144 Abs. 1 InsO wieder auf. Fuer die Kassenpfaendung greift ergaenzend die Rueckschlagsperre des § 88 InsO.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, die Entscheidung zur vorlaeufigen Vollstreckbarkeit auf § 709 ZPO.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

25_schlussvermerk_wehrfritz_2027-09-20.pdf

pdfs/25_schlussvermerk_wehrfritz_2027-09-20.pdf

Schlussvermerk zum Anfechtungsprozess Karow Verpackungswerk GmbH

Az. 4 O 812/26 (LG Nuernberg-Fuerth); IN 145/26 (AG Fuerth)

Verfahrensstand

Das Urteil vom 09.07.2027 ist seit dem 12.08.2027 rechtskraeftig. Die Beklagte hat auf Zahlungsaufforderung vom 16.08.2027 den titulierten Betrag von 41.750,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von 3.180,45 EUR, insgesamt 44.930,45 EUR, am 15.09.2027 vollstaendig auf das Massekonto ueberwiesen.

Zusammenfassung

Die Anfechtung nach § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO wurde in vollem Umfang bestaetigt. Massgeblich war insbesondere, dass der Tatbestand keine Kenntnis der Beklagten voraussetzt und dass die Ueberweisung vom 04.03.2026 durch die interne E-Mail des Geschaefsfuehrers Pflugbeil sowie die Zahlungsaufforderung des Gerichtsvollziehers zweifelsfrei als Druckzahlung belegt werden konnte. Das Sachverstaendigengutachten hat die Insolvenzreife bereits ab Februar 2025 zusaetzlich abgesichert.

Die vereinnahmten 44.930,45 EUR werden der Masse zugefuehrt. Der Vorgang gilt als abgeschlossen.